

<제3장 취소소송의 당사자적격.제4절 소송참가>

I. 소송참가의 의의

1. 개념

- 소송참가라 함은 취소소송이 법원에 계속되어 있는 중에 당사자 이외의 제3자 또는 관련 행정청이 자신의 이익을 위하여 소송에 가입하는 것을 말한다. 행정소송법은 취소소송의 특수성을 고려하여 제3자의 소송참가와 행정청의 소송참가를 민사소송법과 달리 별도로 규정하고 있다. 이는 취소 판결의 효력이 당사자 이외의 자에게도 미치는 특성 때문에 도입된 제도이다.

2. 필요성

- 소송참가 제도의 필요성은 주로 행정소송의 객관적 효력에서 비롯된다. 취소소송의 확정 판결은 제3자에게도 효력을 미치는 제3자효와 처분청 및 다른 행정청을 구속하는 기속력을 갖는다. 따라서 소송의 결과에 이해관계가 있는 제3자에게 자신의 권리 또는 이익을 방어할 기회를 주기 위해 제3자의 참가가 필요하며, 관련 행정청 간의 법률관계 조정과 판결의 실효성 확보를 위해 행정청의 참가 역시 필요하다.

3. 참가형태[행소법 제16조, 제17조, 제38조 제2항, 제44조, 제46조 제1항]

- 행정소송법상 소송참가 형태는 아래와 같은 형태로 나뉘며, 이는 다른 소송 유형에도 준용된다.

(1) 제3자의 소송참가

- 행정소송법 제16조에 따라 소송의 결과로 인하여 권리 또는 이익의 침해를 받을 제3자가 참가하는 것이다.

(2) 행정청의 소송참가

- 행정소송법 제17조에 따라 법원이 직권으로 또는 신청에 의해 다른 행정청을 소송에 참가시키거나 참가하게 하는 것이다.

(3) 기타 소송예의 준용

- 무효등 확인소송과 부작위위법확인소송의 경우 행정소송법 제38조 제2항에 따라 제16조와 제17조가 준용되며, 당사자소송에 대해서는 제44조 및 제46조 제1항에 따라 준용 규정이 적용된다.

II. 제3자의 소송참가

1. 의의[행소법 제16조]

- 행정소송법 제16조의 제3자의 소송참가라 함은, 취소소송의 결과에 따라 권리 또는 이익의 침해를 받을 제3자가 스스로 원고나 피고 측에 가담하여 소송에 참여하는 것을 말한다. 이는 제3자효 행정행위의 취소소송에서 자신의 수익적 처분의 효력을 유지하려는 수익자의 참가 등이 대표적이다.

2. 참가의 요건

- 제3자의 소송참가가 허용되기 위해서는 다음과 같은 요건이 필요하다. 첫째, 적법한 취소소송이 법원에 계속되어 있을 것. 둘째, 참가하려는 자가 제3자일 것. 셋째, 소송의 결과에 따라 자신의 권리 또는 이익의 침해를 받을 우려가 있을 것이다. 여기서 권리 또는 이익의 침해라 함은 취소소송의 결과 제3자의 법률상 지위에 직접적인 영향을 미칠 가능성이 있어야 하며, 단순한 사실상 이익 또는 경제적 이해관계의 손실만으로는 참가 요건이 충족되지 않는다.

3. 참가의 절차[행소법 제16조]

- 제3자의 소송참가는 행정소송법 제16조에 따라 이루어진다. 참가하려는 제3자는 소송이 계속된 법원에 서면으로 참가 신청을 해야 한다. 참가 신청이 있으면 법원은 당사자 및 다른 참가인의 의견을 들어 결정으로 참가를 허가하거나 기각해야 한다.

4. 참가인의 지위

- 제3자로 소송에 참가한 자는 일반 공동 소송인과 유사하게 소송 당사자로서의 지위를 갖는다. 참가인은 원고 또는 피고를 보조하는 것이 아니라 독립된 당사자로서 자신의 주장과 증거를 제출할 수 있으며, 소송 지연을 초래하지 않는 범위 내에서 모든 소송 행위를 할 수 있다. 다만, 당사자의 처분권적 행위인 청구의 포기, 인낙, 화해 등에는 영향을 미칠 수 없다.

5. 불복[행소법 제16조 제3항]

- 법원이 제3자의 참가 신청에 대하여 이를 기각하는 결정을 내린 경우, 참가 신청인은 행정소송법 제16조 제3항에 따라 그 결정에 대해 불복할 수 있다. 이러한 불복은 민사소송법상 즉시항고의 형식으로 이루어지며, 이는 제3자의 방어권 보장을 위한 제도적 장치이다. 참가를 허가하는 결정에 대해서는 당사자나 다른 참가인이 원칙적으로 불복할 수 없다.

III. 행정청의 소송참가

1. 의의

- 행정청의 소송참가라 함은 취소소송의 결과에 따라 권한이 침해되거나 법률상 이익이 영향을 받을 다른 행정청이 소송에 참여하는 것을 말한다. 이는 주로 처분청과 관련된 다른 행정청 간의 권한 분쟁이나 이해관계를 조정하고 법원의 직권 조사 범위를 보충하기 위해 필요하다.

2. 참가의 요건

- 행정청의 소송참가 요건은 다음과 같다. 첫째, 적법한 취소소송이 법원에 계속되어 있을 것. 둘째, 참가하려는 행정청이 소송의 결과에 따라 자신의 법률상 권리 또는 이익의 침해를 받을 우려가 있을 것이다. 여기서 침해될 이익은 주로 행정권한의 행사 또는 법률이 정한 직무 수행과 관련된 법률상 이익을 의미한다.

3. 참가의 절차[행소법 제17조]

- 행정청의 소송참가는 행정소송법 제17조에 따라 법원의 직권 또는 당사자 및 참가 행정청의 신청에 의해 결정된다. 법원은 결정으로 다른 행정청을 소송에 참가시키거나 참가하게 할 수 있다.

4. 참가행정청의 지위

- 행정청의 참가는 민사소송법상 공동소송인에 준하는 지위를 갖는다. 참가한 행정청은 독립된 당사자로서 원고 또는 피고 측의 주장과 증거를 보강할 수 있으며, 자신의 이익을 위하여 모든 소송 행위를 할 수 있다. 다만, 처분청으로서의 피고적격을 갖는 것은 아니며, 소송의 주도권을 행사할 수는 없다.

5. 불복

- 행정청의 소송참가 결정에 대해 행정소송법은 명시적인 불복 규정을 두고 있지 않다. 그러나 참가 신청을 기각하는 법원의 결정은 참가하려는 행정청의 권리 또는 이익에 영향을 미치므로, 민사소송법상 즉시항고를 통해 불복할 수 있다는 견해가 일반적이다.

IV. 민사소송법상 보조참가

1. 허용 여부

- 민사소송법상의 보조참가(민사소송법 제71조)는 타인 간의 소송 결과에 대해 법률상 이해관계가 있는 제3자가 일방 당사자를 승소시키기 위해 소송에 참가하는 제도이다. 행정소송법은 제3자의 소송참가 규정을 별도로 두고 있으므로, 원칙적으로 행정소송법상의 특별규정이 민사소송법상 보조참가를 배제한다고 본다. 이는 제3자의 소송참가가 행정소송의 특수성을 반영한 필수적 공동소송 유사 형태이기 때문이다.

2. 허용 범위

- 판례는 행정소송법 제16조의 참가 요건인 권리 또는 이익의 침해 우려에는 해당하지 않으나, 소송 결과에 대해 사실상 또는 경제상 이해관계를 가지는 제3자의 경우에는 민사소송법상의 보조참가를 준용하여 허용할 수 있다고 판시한다. 이러한 보조참가는 행정소송법상 참가가 부정되는 영역에서 사실상의 이익을 가진 제3자에게 소송 관여의 기회를 제공하여 실질적인 권리 구제를 확대하는 의미를 갖는다. 보조참가인은 독립된 당사자가 아니라 피보조자를 승소시키기 위해 소송 행위를 할 수 있다.

V. 결론

- 소송참가 제도는 취소소송 판결의 객관적 효력(제3자효 및 기속력)으로 인해 발생하는 이해관계의 충돌 및 권한 관련 문제를 해결하기 위한 필수적인 소송 구조이다. 행정소송법은 이해관계 있는 제3자 및 다른 행정청의 참가 절차와 요건을 명확히 규정하여, 당사자의 권리 방어 기회를 보장하고 판결의 실효성을 높인다. 특히, 제3자의 참가 요건인 법률상 이익의 침해 우려 여부가 가장 핵심적인 판단 기준이며, 민사소송법상 보조참가는 행정소송법상 특별규정이 배제되지 않는 범위 내에서 제한적으로 허용된다.